تحرير قول ابن عباس وابن عمر رضي اللّه عنهم في مسألة الحامل والمرضع

أعدّه أحمد بن سعيد بن أحمد الجبرتي

التاريخ: ٢٣/رمضان/ ١٤٤١

(النسخة المعتمدة)

المقدمة

إن الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن مُحَمَّداً عبدُه ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أمّا بعدُ: فإن من نفائس العلم ومتع العقل تحرير مذاهب الصحابة وإظهار مزية علمهم وفضلهم على الأمة في خدمة الفقه وأصوله ومما أحب أن أتناول في هذه الكراسة قول ابن عباس وابن عمر في مسألة الحامل والمرضع ويكون البحث مرتكزا على جوانب أربعة

الجانب الأول: تخريج الآثار الواردة عن الصحابيين ابن عباس وابن عمر ﷺ

الجانب الثاني: تحرير حجية أثر ابن عباس وابن عمر وفي هذا الجانب أطراف أربعة:

الجانب الثالث: الشبه حول مذهبهما والجواب عنها.

الجانب الرابع التنبيهات حول المسألة

وأسأل الله التيسير والتوفيق لما فيه الصواب وصلى الله على مُحَمَّد وآله وأصحابه أجمعين.

الجانب الأول: تخريج الآثار الواردة عن الصحابيين ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم

قد ورد في المسألة آثار عن ابن عباس وابن عمر ﷺ وإليك بيان ذلك.

الآثار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

جاءت آثار عن ابن عباس بألفاظ صحيحة وهي كالتالي:

١- أخرج الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٧) عن ابن عباس قال: "إِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا" قال الألباني -رحمه الله- في "الإرواء" (٤/ ١٩): وإسناده صحيح على شرط مسلم.

٢- أخرج الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٧) والدارقطني في سننه (٣/ ١٩٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا، فَقَالَ «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ» قال الدارقطني: إسناده صحيح وذكر الألباني أنّ إسناده على شرط مسلم.

٣- أخرج الدارقطني في سننه (٣/ ١٩٨) عن ابن عباس " أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت ، فأمرها ابن عباس أن تفطر يعني: وتطعم ولا تقضي". قال الدارقطني: هذا صحيح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٦/ ١٨٥ – ١٨٦) بلفظ: كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُرْضِعُ فَجَهَدَتْ، فَقَالَ لَهَا: " أَفْطِرِي؛ فَإِنَّكِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ"

٤- أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٠٧) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، إِنْ شَاءَا أَطْعَمَا وَلَمْ يَصُومَا، ثُمَّ نُسِخَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ اللَّهُ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفر فعدة مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ، إِذَا

كَانَ لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، أَنْ يُطْعِمَا، وَلِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا.وإسناده صحيح.

وأخرجه البزار في مسنده (١١/ ٢٢٧) وزاد: وَكان ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْكِ الْفِدَاءُ، ولاَ قَضَاءَ عَلَيْكِ.

وقال: وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ.

الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا. رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.([1]).

٥- أخرج الدارقطني (٣/ ١٩٨) عن ابن عباس، أو ابن عمر، قال: «الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي» قال الدارقطني: هذا صحيح.

الآثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

صح عنه آثار في الباب بألفاظ صحيحة وهي كالتالي:

١- أخرج الدارقطني (٣/ ١٩٨) عن ابن عباس، أو ابن عمر، قال: «الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي» قال الدارقطني: هذا صحيح.([2])

٢- أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٠٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لأُمِّ وَلَدِهِ: إِمَّا حَامِلٌ وَإِمَّا مُرْضِعٌ، أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، عَلَيْكِ الطَّعَامُ وَلا قَضَاءَ عَلَيْكِ.

٣- أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٤/ ٢١٨) عن ابن عمر قال: «الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تُفطر، وتُطعم، ولا قضاء عليها» وإسناده صحيح.

٤- أخرج الدارقطني في سننه (٣/ ١٩٩) عن ابن عمر ، أن امرأته ، سألته وهي حبلى، فقال: «أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي» وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٠): إسناده جيد .

---

١) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري (٣/ ١١٣) المطالب العالية لابن حجر (٦/ ١٠٢).

٢) كررت هذا الأثر من أجل الإظهار بأنه من أقوال ابن عمر أيضا.

٥- أخرج الدارقطني في سننه (٣/ ١٩٩) عن نافع ، قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان ، فأمرها ابن عمر «أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا» وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٠) إسناده صحيح.

الجانب الثاني: تحرير حجية أثر ابن عباس وابن عمر وفي هذا الجانب أطراف أربعة:

الطرف الأول: إن ابن عباس وابن عمر لا يعلم لهما مخالف في الصحابة

وهذا قد نصّ عليه جماعة من العلماء وهم كالتالي:

١- العمراني قال في البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ٤٧٤): والدليل على ما ذكرناه-[أي وجوب الفدية على الحامل والمرضع]-: ما روي عن ابن عباس، وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وأرضاهم: أنهما قالا: (الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا) . ولا يعرف لهما مخالف.

٢- ابن قدامة قال في المغني (٣/ ١٥٠): قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ، أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا، أَفْطَرَتَا، وَأَطْعَمَتَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(١) وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لهما في الصحابة.

٣- ابن تيمية قال في كتاب الصيام من شرح العمدة (١/ ٢٤٩) وأما ابن عباس وابن عمر يقولان: تطعم ولا تصوم.

---

١) رواه في السنن (رقم: ٢٣١٨) وحكم الألباني بالشذوذ قائلا: ورواه أبو داود من طريق ابن أبي عدى عن سعيد به إلا أنه اختصره اختصارا مخلا... فصارت الرواية تعطى الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم ، والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عروبة وما قبلها من الروايات!
وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين ، وأما رواية أبي داود فهى شاذة [إرواء الغليل ٤/ ١٨]

وكان ابن عباس يقرأها: (يطوقونه). قال: يكلفون، ومن قرأ: {يُطِيقُونَهُ}؛ فإنها منسوخة، نسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}؛ فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف.

٤- ابن مفلح قال في كتاب الفروع (٤/ ٤٤٦): وذكر بعضهم رواية: إن خافتا على ولديهما أطعمتا عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة، لظاهر قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية}؛ ولأنه قول أبي هريرة وابن عمر وابن عباس، ولا يعرف لهم مخالف.

٥- ابن قاسم قال في حاشية الروض المربع (٣/ ٣٧٨) لا يعرف لهما مخالف في الصحابة.

الطرف الثاني: إذا ورد في مسألةٍ قولٌ صحابي وانتشر ولم يُعلم له مخالف فيكون قوله حجة وإجماعا عند الجمهور؛ لأنّ الأمة المحمدية موصونة من أن ينتشر الخطأ بينها بلا إنكار، وإبداء وجه الحق، ويكون إجماعا من حيث كونه مذهب الجميع؛ لأن بعض الأمة قد صرحوا ما يعتقدونه وسكت عنه الآخرون في مقام لا يعذر بالسكوت فآل أمرهم إلى الجماعة. والله أعلم.

فعلى هذا يكون قول هذين الصحابيين حجة إذ لا معارض لهما من الصحابة مع انتشار مذهبهما بين الرواة عنهم والفتوى به في زمانهم.

الطرف الثالث: إن تفسير الصحابة كالحديث إذا كان يتعلق بنزول الآية أو نحو ذلك كما في تفسير ابن عباس في هذه الآية: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٨٣): «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند»

وقال في المستدرك (١/ ٧٢٦): وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند.

قال الحافظ ابن حجر: أطلق الحاكم النقل عن البخاريّ ومسلم أنَّ تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند.

ثمّ قال: والحقّ إنَّ ضابط ما يفسّره الصحابيّ إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولاً عن لسان العرب، فحكمه الرفع. (١)

وهذ الحكم ينطبق على تفسير ابن عباس فإنه قال: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، إِنْ شَاءَا أَطْعَمَا وَلَمْ يَصُومَا، ثُمَّ نُسِخَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ اللَّهُ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفر فعدة مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ، إِذَا كَانَ لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، أَنْ يُطْعِمَا، وَلِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا.

أثبت الرخصة قائلا: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ.

ثم ذكر نسخ ذلك عن المطيق.

ثم قرر بقاء الحكم لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ، إِذَا كَانَ لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، أَنْ يُطْعِمَا، وَلِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا.

فالترخيص حكم شرعي لا مجال فيه للاجتهاد فكذلك إثبات الحكم في بعض أفراد العام لا مجال للرأي فتعين أن التفسير كالحديث المسند.

الطرف الرابع: هذان الأثران موافقان لحديث أنس بن مالك الكعبي قال:

قال رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ» رواه الترمذي و ابن ماجه وغيرهما. قال الألباني : حسن صحيح.

فالحديث أثبت الوضعَ ولم يُثبِت القضاء فالأصل عدم وجوبه إلا بدليل صريح خال عن معارض ناهضٍ ولا دليل على القضاء إلا في مسألة المسافر لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .

---

١) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٨٦)

قال السنديّ: قوله (وعن المسافر) يريد أنت مسافر وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض بمعنى وضع عنه لزومه في تلك الأيام وبيَّن عدة من أيام أخر فكيف صوم النفل (والحامل والمرضع) أي إذا خافتا على الحمل والرضيع أو على أنفسهما ثم هل هو وضع إلى قضاء أو لا وهذا الحديث ساكت عنه فكل من يقول بقضائه لا بد له من دليل.(١)

ولا يصح القياس على المسافر والمريض لأنّ في ذلك جمعا بين البدلين – القضاء والإطعام- بعمل واحد وهو غير جائز لأن القضاء بدل والفدية بدل.(٢)

١) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٥١٢).

٢) تفسير الرازي (٥/ ٢٤٨)

الجانب الثالث: الشبه حول مذهبهما والجواب عنها.

هناك شبه قد يغتر بها بعض الناس ولهذا ينبغي أن نورد هذه الشبه والأجوبة عنها بحسب الحاجة:

الشبهة الأولى: قد ورد في بعض الطرق عن ابن عباس وابن عمر ما يوجب الفدية والقضاء معا.

والجواب عنها بوجوه:

الوجه الأول: الجواب الإجماليّ : كل ما ورد عن الصحابيين مما يوجب الفدية والقضاء معا لم يصح عنهما ألبتة.

قال أبو عبد الله مُحَمَّد بن نصر المروزي: لا نعلم أحدا صحّ عنه أنه جمع عليهما الأمرين القضاء والإطعام إلا مجاهدا.(١)

الوجه الثاني: الجواب التفصيليّ

وأمّا الجواب التفصيلي فقد جاء في الباب أثران مخالفان لما سبق تحريره فإليك:

الأثر الأول: أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص: ٦٢): قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ أَوِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ امْرَأَةً، صَامَتْ حَامِلًا، فَاسْتَعْطَشَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا ذَلِكَ، فَإِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ»

وهذا الأثر ضعيف منكر فيه مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن لبيبة، ويُقال: ابن أَبي لبيبة ضعيف الأخبار قال يَحيى بن معين: ليس حديثه بشيءٍ (٢) وفي التقريب: ضعيف كثير الإرسال.

ومما يبيّن نكارة هذا الأثر وقوع اختلاف في ذكر القضاء فرواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص: ٦٣): عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

---

١) الاستذكار (٣/ ٣٦٥).

٢) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٢٥/ ٦٢١)

أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: «تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» غير أنّ يحيى لم يذكر القضاء في حديثه.

ويقوّي نكارة هذا الأثر ما رواه الدارقطني (٢/ ٢٠٧) ثنا أبو صالح ثنا أبو مسعود ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملاً، فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً.

وهو صحيح.

لم يُذكر فيه القضاء مع قرب مخرج الأثرين فتأمّل.

الأثر الثاني: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢١٨) عن الثوري، وعن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «تفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صياما، ولا تطعمان»

وهذا المتن شاذٌّ مخالف لما رواه عنه سعيد بن جبير **وعطاء** وعكرمة بأسانيد صحيحة في إثبات الإطعام دون القضاء.

قال أبو عمر ابن عبد البر: رواه عن ابن عباس سعيد بن جبير **وعطاء** وعكرمة بأسانيد حسان أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما.([1])

بل جميع الروايات موافقة بالمشهور عنه قال الطحاويّ في شرح مشكل الآثار (٦/ ١٨٦):

وفي جميع ما رويناه عنه –[يعني ابن عباس]– من ذلك إعادة البدل من الصيام إلى الإطعام لا إلى صيام.

وقد نصّ المروزي عدم صحة هذه الرواية الشاذة فقال: وروي ذلك عن عطاء وعن ابن عمر أيضًا ولا يصحُّ عنهمَا. (٢)

---

[1]) الاستذكار (٣/ ٣٦٥).

[2]) الاستذكار (٣/ ٣٦٥).

أراد بذلك ما رواه عطاء عن ابن عباس وهذا صنيع المحدثين حيث يقولون: روي عن الأوزاعي أو الزهري كذا وكذا مع كونه مسندا؛ لأن مدار الأسانيد على هؤلاء الأئمة فيُنسبون الحديث إليهم.

ويقوِّي ذلك تقديم المروزي رواية عطاء على رواية ابن عمر مع أنّ الصحابي أولى بالتقديم.

الوجه الثالث: كثُر نقل العلماء في إثبات الفدية دون القضاء عن الصحابيين ([1]) منهم أحمد فقال –رحمه الله تعالى–: أذهب إلى حديث أبي هريرة(٢) يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء.

وقال إسحاق: السنة في ذلك ما قال ابن عباسٍ وابن عمر –رضي الله عنهم–: تفطران وتطعمان كلّ يوم مسكينًا.(٣)

وتعبير إسحاق قولهما بالسنة لا يتأتّى إلا إذا كان لهم في المسألة قولٌ واحد وكان معمولا به دون مهجور فتنبّه.

---

[1]) إلا ما ذكر أبو عبيد في الناسخ (ص:٦٢-٦٣) قائلا: وممن رأى الإطعام مع القضاء ابن عمر، ومجاهد" ولكن قال عقب خبر ابن عمر : "غير أن يحيى لم يذكر القضاء في حديثه"

فأشار أنّ قول الصحابي فيه خلاف وقد سبق بيان ذلك.

وقد اغتر ابن حزم الرواية الشاذة عن ابن عباس فقال في المحلى بالآثار (٤/ ٤١١) : "وممن أسقط الإطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس..." فلا عبرة بنقله.

٢) قول أبو هريرة في وجوب الفدية والقضاء لم أقف عليه إلا أن يريد الإمام ما روي عنه في رجل مرض في رمضان ثم صح، ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأول لكل يوم مداً من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه. أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٦) وهو صحيح.

٣) مسائل الكوسج (٧٧٥).

الشبهة الثانية: عدم الخلاف في وجوب القضاء إذا خافت الحامل على نفسها.

قال النووي: قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف (أصحها) باتفاق الأصحاب وجوبها (١)

والجواب أن النووي أراد هذا الكلام بالخلاف المذهبي لدلالة مبدأ الكلام: (قال أصحابنا ...)

وقال – عند ذكر مذاهب العلماء– : قد ذكرنا أن مذهبنا أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير أو على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما بلا خلاف وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية (٢)

ثم نقل عن ابن المنذر أنه قال: "وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما.(٣)

فجعل مذهب ابن عباس وابن عمر في صدر المذاهب ولهذا يتعيّن على أنه أراد الخلاف المذهبيّ لا غير.

وهناك كلام لابن قدامة شبيه بكلام النووي وهذا نصه: (وجملة ذلك أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا)

---

١) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٦٧).

٢) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٦٨).

٣) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٦٨).

لعله أراد بأهل العلم علماء المذاهب الأربعة لا جميع أهل العلم لأن نقل الخلاف في القضاء مشهور.

قال أبو عبيد: اختلف الناس، قديما وحديثا، فقال بعضهم: إذا ضعفن عن الصيام وخافت إحداهن على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا، فإذا فطمت ولدها قضته، فأوجبوا عليهما الإطعام والقضاء جميعا، وقال بعضهم: عليهما الإطعام ولا قضاء، وقال آخرون: بل عليهما القضاء ولا إطعام.(١)

أثبت أبو عبيد الخلاف في القديم والحديث .

وقال ابن المنذر: افترق أهل العلم في الحامل والمرضع إذا أفطرتا أربع فرق.

فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وبه قال سعيد بن جبير.

وقال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان ولا طعام عليهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وحكى ذلك أبو عبيد عن الثوري.

وقال الشافعي، وأحمد: تفطران، وتطعمان وتقضيان، وروى ذلك عن مجاهد.

وفرقت طائفة رابعة: بين الحبلى والمرضع، فقالت في الحبلى: هي بمنزله المريض تفطر وتقضي، ولا إطعام عليها، والمرضع تفطر، وتطعم، وتقضي، هذا قول مالك.

قال أبو بكر ابن المنذر: بقول الحسن، وعطاء نقول.(٢)

أثبت أبو بكر ابن المنذر الخلاف بين أهل العلم فهل يخفى ذلك على مثل ابن قدامة!

وزد على ذلك أن عدم العلم بالخلاف ليس نقلا للإجماع كما هو معلوم ومحرر في مواطنه.

---

١) الناسخ والمنسوخ (ص: ٦٢).

٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ١٥١).

فإن قال قائلٌ: أجمع العلماء بعدهما على وجوب القضاء كما نقل البيهقي ([1])

نقول عن هذا الكلام بجوابين

الجواب الأول: الإجمالي:

أما الجواب الإجمالي فقد أثبت جمع من العلماء استمرار الخلاف بعدهما منهم أبو عبيد وقد سبق أنه قال: اختلف الناس، قديما وحديثا.

فأثبت أبو عبيد الخلاف في زمنه.

بل لم يصح عن تابع ما يخالف قول الصحابيين إلا مجاهدا كما سبق في كلام المروزي.

الجواب الثاني: الجواب التفصيلي: فقد روى عن مذهب ابن عباس وابن عمر جمعٌ ممن بعدهما بل هو قول كثير من التابعين.

قال ابن حبيب كما في الجامع لمسائل المدونة (٣/ ١١٥٣): "وروي عن ابن عمر وابن عباس وكثير من التابعين: أنهم قالوا في الحامل والمرضع والمستعطش يفطرون ويطعمون يريد مدًا لكل يوم مسكينا"

ذكر من قال بوجوب الإطعام دون القضاء

وإليك ذكر من وقفنا عليه:

١- سعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٧٥٥٥) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: «تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها تفطران، وتطعمان كل واحدة منهما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما» إسناده صحيح.

٢- قتادة أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٧٥٥٦) عن معمر، عن قتادة قال: «تفطر الحامل التي تخاف على ولدها، وتفطر المرضع التي تخاف على ولدها، وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما» إسناده صحيح.

---

١) الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (٥/ ٥٧)

٣- القاسم بن مُحَمَّد قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٣٦٥): وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد **وطائفة**.

٤- سعيد بن المسيّب أخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٩) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ هُوَ «الْكَبِيرُ الَّذِي كَانَ يَصُومُ فَكَبِرَ وَعَجَزَ عَنْهُ، وَهِيَ الْحَامِلُ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ. فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامُ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ يَوْمٍ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ» إسناده حسن.

قال ابن حزم في المحلى بالآثار (٤/ ٤١١): وهو ظاهر قول سعيد بن المسيب.

٥- إسحاق بن راهويه قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٣٦٥): قال إسحاق بن راهويه والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما ولا قضاء عليهما اتباعا لابن عباس وابن عمر.

وثبت عن إسحاق أنه قال: يفطران ويطعمان عن كلّ يوم مسكيناً، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما. ([1])

٦- أبو زرعة الرازي قال ابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٠٧) قال أبو زرعة: الشيخ الكبير والحامل والمرضع، يطعمون لكل يوم مدا من حنطة، ولا يقضون.

٧- أحد أقوال مالك كما في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢١/ ٢١٤)

وفي المدونة (١/ ٢٧٩) قال ابن وهب: وقد كان مالك يقول في الحامل: تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله.

وظاهر هذا الكلام عدم القضاء؛ لأن ابن عمر لم يقل إلا الاطعام فقط كما سبق تحريره.

---

١) سنن الترمذي تحت رقم الحديث : ٧١٥ ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٣/ ١٣٤٧)

وأضف إلى ما سبق أنه إذا نقل عالمٌ الاجماع ونقل غيره الخلاف فإنه لا يقبل قول مدَّعي الإجماع لأمور:

الأول: أن ناقل الإجماع نافٍ للخلاف وناقل الخلاف مثبت له والمثبت مقدّم على النافي.

الثاني: أنه إذا كان ناقل النزاع يمكن أن يغلِط فيما أثبته من الخلاف فإمكان الغلط من ناقل الإجماع أولى وأحرى.

الثالث: أن عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علماً بعدم الخلاف.

وعليه فمتى نقل عالمٌ الإجماع ونقل آخر النزاع فلا يجوز أن يحتجّ بالإجماع.([1])

الشبهة الثالثة: ان إطعام الحامل والمرضع دون القضاء مخالف لقياسهما على المريض.

الجواب أن القياس المخالف لقول صحابي مردود.

قال ابن بدران :وأما قول صحابي لم يظهر له مخالف فهو حجة أيضا يقدم على القياس ويخص به العام ... ([2])

بل قيل: إن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس وبه قال الغزالي في المنخول وابن برهان في الوجيز قال : ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه وذكر لهذا أمثلة فقهية ([3])

---

١) الإجماع في التفسير (ص: ٧٥) لمحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الخضيري.

٢) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص: ٢٩٠)

٣) ينظر: البحر المحيط للزركشي (٦٣/٨) الناشر: دار الكتبي/ الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

والفوائد السنية في شرح الألفية للحافظ البرماوي (٢١٠٦/٥-٢١١٣) /المحقق: عبد الله رمضان موسى/ الناشر:مكتبة التوعية الإسلامية :الطبعة الأولى: ١٤٣٧هـ٢٠١٥م

وهناك قياس ملائمٌ لمسألة الحامل والمرضع ألا وهو قياسهما على الكبير الذي يُجهِده الصوم قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٦٣): من شبههما بالذي يجهده الصوم قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: ١٨٤] الآية.

فهذا هو القياس الصحيح الموافق لنص ابن عباس حيث قارن في الحكم بين الكبير والحامل والمرضع وذاك الكبير عليه الفدية فقط دون القضاء فكذلك الحامل والمرضع.

الجانب الرابع التنبيهات حول المسألة:

التنبيه الأول: إن حكم الإطعام بلا قضاء لا يختصّ بالحامل الخائفة على ولدها بل هو شامل للخائفة على الولد وعلى النفس كما تدل الآثار الثابتة عن الصحابيين

قال ابن عباس: إِذَا خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ ، يُفْطِرَانِ ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا. وقد سبق تخريجه.

وقال ابن عمر: «الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تُفطر، وتُطعم، ولا قضاء عليها» وقد سبق تخريجه.

وأما الخوف على الأولاد فلم يرد إلا أثر ابن عمر كما رواه مالك بلاغا عن ابن عمر أنه سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟ قَالَ: «تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

وأخرجه البيهقي في الخلافيات (٥/ ٥٦) بسنده موصولا عن الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة.

وهذا لا يعني تخصيص الحكم بالخائفة على الولد لدلالة ما سبق عنهما.

وقيد أبو داود بالرواية المطلقة الصحيحة عن ابن عباس بلفظ: وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ([1]) «يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا» وهذا التقييد ليس نصا في الأثر بل هو اجتهاد من أبي داود.

وتقييد حكم الإطعام عند وجود الخوف للأولاد فقط ضعيف قال ابن تيمية: أما قول من قال: إذا خافت على نفسها؛ فلا فدية عليها؛ فهو مخالف لنص أحمد ولأقوال السلف.

---

[1]) يقتضي صنيع البيهقي في السنن"أن هذا التقييد من الرواية حيث قال: (ورَواه محمدُ بنُ أبي عَدِيٍّ عن سعيدٍ فقالَ في الحديثِ: والحُبلَى والمرضِعُ إذا خافَتا على أولادِهِما أفطرَتا وأَطعَمَتا)" وهذا غير صحيح.

قال مسلم بن يسار: أدركت أهل المدينة وهم يخيرون المرضع والحامل في شهرها الذي تخاف على نفسها يفطران ويطعمان كل يوم مسكيناً.(١)

التنبيه الثاني: الحكمة في وجوب الإطعام دون غيره رفع الحرج عن الحبلى والمرضع وهو الموافق بتيسير الشريعة الحنفية السمحة فقال الله تعالى:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ" رواه أحمد بإسناد حسن.

فجمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين كون الشريعة حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل.

فإن أسقطنا عنهما أداء الصوم في رمضان ولها الحرمة والبركة فهل نوجب عليهما في غيرها من الشهور أن تصوم مع قيام العذر بهما!

ولهذا القول الذي يوجب القضاء فيه حرج لا سيّما إذا تتابع الحمل والرضاع وتزداد المشقة إذا فات القضاء وأدركت رمضانات دون القضاء لأن هذا الفوت يوجب الفدية (٢) كما صح عن أبي هريرة (٣) وابن عباس (٤) بل قيل: هو قول ستة من الصحابة ﷺ ولا مخالف لهم. (٥)

---

١) شرح العمدة لابن تيمية من كتاب الصيام (١/ ٢٥٢).

٢) قُيِّد وجوب الفدية إذا كان التأخير بلا عذر وفي منهاج النووي (ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد).

١) صحيح:أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٦) حدثنا مُحَمَّد بن عبد الله ثنا معاذ ثنا (راجع: كتاب "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" للباكستاني٢/٦٩٠).

٢) صحيح:أخرجه البغوى في مسند ابن الجعد (٢٣٥) أنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران به. (راجع: كتاب "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" للباكستاني٢/٦٩٠).

٥) مغني المحتاج (٢/ ١٧٥)

التنبيه الثالث: إذا تكلّفت الحامل والمرضع بالصوم مع خوف الضرر على أنفسهما أو على الولد فالصوم مجزئٌ مع الكراهة سواء كان أداء أو قضاء لكن إذا خافتا هلاكًا أو ضررًا شديدًا فيه أذىً فهنا يجب عليهما الفطر وكذا يجب الفطر على المستأجرة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد (١)

وأما إذا أطاقا ولم تخافا على أنفسهما أو أولادهما فلا يحلّ لهما الفطر لعدم الرخصة وأخرج عبد الرزاق في المصنف (رقم: ٧٥٦٦) بسند صحيح عن إبراهيم قال: جاءت امرأة إلى علقمة فقالت: إني حبلى، وإني أطيق الصيام، وإن زوجي يمنعني، فقال لها علقمة: «أطيعي ربكِ، واعصي زوجكِ»

وإذا أطاقا القضاء وكذا الكبير فاختُلِف فيه فقال الشافعي وأحمد يقضون ويطعمون وقال الأوزاعي والكوفيون لا إطعام(٢)

التنبيه الرابع: لم يتفق العلماء الموجبون القضاء على الفدية

وفي المذهب الشافعي ثلاثة أوجه قال: في الام يجب عن كل يوم مد من الطعام

والثاني: أن الكفارة مستحبة غير واجبة وهو قول المزني.

والثالث: يجب على المرضع دون الحامل

وأسقطت الحنفية الفدية مطلقا وأوجبت المالكية على المرضع دون الحامل

بل قال مُحَمَّد بن الحسن التميميّ الجوهري الحنفي في نوادر الفقهاء(ص: ٥٩) أجمعوا أنّ الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفطرت وقضت ولا كفارة عليها في ذلك وإن اختلفوا في المستحبّ منه إلا الشافعيّ رضى الله عنه فإنه قال – في إحدى روايتين عنه – عليها الكفارة.

---

١) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (ص: ٢٠١) ومغني المحتاج (٢/ ١٧٤) والفروع لابن المفلح (٤/ ٤٤٦) والفقه الميسر (٣/ ٨٢) للدكتور عَبد الله بن مُحَمَّد الطيّار وغيره.

٢) فتح الباري لابن حجر (٨/ ١٨٠)

وهذا دليل على مدى اختلاف العلماء في المسألة والمحظوظ في الصواب هو من قال بوجوب الفدية على الحامل والمرضع إذا خافتا عملا بقول ابن عمر وابن عباس في وجوب الكفارة والأحظّ من أسقط القضاء وأوجب الإطعام وعمل بأطراف مذهب الصحابيين وبه قال كثير من التابعين وهو إحدى الروايتين عن مالك كما سبق.

التنبيه الخامس: نَقَل العلماءُ مذهبَ الصحابيين واعتبروا خلافهما وأثبتوا في دواوين التفسير والحديث والفقه والشروح ووصفوا بالانتشار وعدم المخالف **فماذا يكون حال من ينتقص مذهبهما ويقول بأنه مذهب مهجور غير معمول وغريب غير مشهور.**

ألم يعلم بأنّ [الفتوى التي يفتي بها أحد الصحابة لا تخرج عن ستة أوجه:

أحدها: أن يكون سمعها من النبي – ﷺ –.

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا.

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي – ﷺ – ومشاهدة أفعاله، وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها.

السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول – ﷺ –، وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة، ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده، وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين، ويكفي العارف هذا الوجه] (١)

قال ابن عثيمين –وهو يتأوّه بمن ينتقص أقوال الصحابة–: ومن المؤسف أن من الخلف اليوم ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد، الذين يدعون أنهم مجتهدون على الإطلاق، وأنهم كالثريا

---

١) ما بين العقوفتين منقول عن إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/ ١١٣)

بالنسبة للثرى مع العالم الآخر، من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم: قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم، يقول: هذا قول صحابي، ولا نوافق، وبهذه البساطة يتكلم بهذا الكلام، ويقول: قول صحابي ولا نعمل به.

حتى إن بعضهم قال: إن الأذان الأول للجمعة بدعة لأن النبي ﷺ لم يسنه، فإذا قيل له: إنه سنة الخليفة الراشد الذي أمرنا بإتباعه، عثمان بن عفان ﷺ، قال: وإن سنه، أنه ليس سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وبهذا حكم على خليفة المسلمين الثالث، وعلى المسلمين عموما بالضلال، لأني لا أعلم إلى ساعتنا هذه أن أحداً من الصحابة أنكر على عثمان ﷺ هذا الأذان،([1]) فيكون الصحابة ﷺ مجمعين على إقرار الضلالة، ويكون الخليفة الراشد ضالا؛ لان كل بدعة ضلالة.

وهذا – والعياذ بالله – غرور بالنفس وزهو، ولا شك أن من ترافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله، وان من تواضع لله رفعه الله، ويجب علينا أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم ومنزلتهم عند الله، في العلم، وفي العبادة، صحيح إذا قال أحدهم قولا مخالفا للكتاب والسنة – والإنسان غير معصوم – فلنا أن نرده لكن نرده مع الاعتذار عنهم، أما أن نرد بهذه الوقاحة في أمر اجتهادي...

ثم إن قول الصحابي خير من قولك، وأنا لا أقول عين هذا القول، ولكن أقول لا تنكر هذا القول لأن الإنكار يحتاج إلى دليل، وقول الصحابي إذا لم يخالف الدليل دليل، وهذا على قاعدة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وعلى ظاهر الأدلة العامة، قال رسول الله ﷺ: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (٢)

هذا آخر المقال ونسأل الله التوفيق بما يحبّ ويرضى.

---

[1]) عن هشام بن الغاز قال: سألت نافعًا عن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة، وكل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسنًا.صحيح:

أخرجه وكيع في كتابه كما في الفتح لابن رجب (٨/ ٢١٩) حدثنا هشام بن الغاز.

ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٤١).[ما صح من آثار الصحابة في الفقه ١/ ٤٧٦]

٢) شرح العقيدة السفارينية (١/ ٦٠)

الفهرس

المقدمة ٢
الجانب الأول: تخريج الآثار الواردة عن الصحابيين ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم . ٣
الآثار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٣
الآثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ٤
الجانب الثاني: تحرير حجية أثر ابن عباس وابن عمر وفي هذا الجانب أطراف أربعة:.... ٥
الطرف الأول: إن ابن عباس وابن عمر لا يعلم لهما مخالف في الصحابة..... ٥
الطرف الثاني: إذا ورد في مسألةٍ قولٌ صحابي وانتشر ولم يُعلم له مخالف فيكون قوله حجة وإجماعا ٦
الطرف الثالث: إن تفسير الصحابة كالحديث إذا كان يتعلق بنزول الآية أو نحو ذلك.... ٦
الطرف الرابع: هذان الأثران موافقان لحديث أنس بن مالك الكعبي..... ٧
الجانب الثالث: الشبه حول مذهبهما والجواب عنها. ٩
الشبهة الأولى: قد ورد في بعض الطرق عن ابن عباس وابن عمر ما يوجب الفدية والقضاء معا. ٩
الشبهة الثانية: عدم الخلاف في وجوب القضاء إذا خافت الحامل على نفسها. ١٢
فإن قال قائلٌ: أجمع العلماء بعدهما على وجوب القضاء ١٤
ذكر من قال بوجوب الإطعام دون القضاء ١٤
الشبهة الثالثة: ان إطعام الحامل والمرضع دون القضاء مخالف لقياسهما على المريض. ... ١٦
الجانب الرابع التنبيهات حول المسألة:..... ١٨
التنبيه الأول: إن حكم الإطعام بلا قضاء لا يختصّ بالحامل الخائفة على ولدها بل هو شامل للخائفة على الولد وعلى النفس كما تدل الآثار الثابتة عن الصحابيين ١٨

التنبيه الثاني: الحكمة في وجوب الإطعام دون غيره رفع الحرج عن الحبلى والمرضع ١٩

التنبيه الثالث: إذا تكلّفت الحامل والمرضع بالصوم مع خوف الضرر على أنفسهما أو على الولد فالصوم مجزئٌ ٢٠

التنبيه الرابع: لم يتفق العلماء الموجبون القضاء على الفدية ٢٠

التنبيه الخامس: نَقَل العلماءُ مذهبَ الصحابيين واعتبروا خلافهما ٢١